solicitante y/o el dueño de las propiedades, debe aportar original de persona jurídica vigente en la que se incluya la representante legal y actuación del representante (s), así como, se deberá de aportar copia de documento de identidad del representante (s) legal (es) vigente. Si la gestión se realiza mediante poder, debe presentar el documento original de poder especial cumpliendo con los requisitos de ley.

c) Certificación Notarial o registral literal, de la propiedad, con no más de tres meses de emitida
d) Copia simple y legible del plano de catastro de la (s) propiedad (es), cuando no consten en los archivos municipales o cuando se haya modificado respecto a los que ya constan en dichos archivos. El número de plano de catastro debe coincidir con el número de plano que indica la certificación literal
e) Tanto el solicitante como el propietario deberá estar al día con el pago de tributos y precios municipales, incluidos arreglos de pago, así como dar cumplimiento a las obligaciones formales. (Declaración de Impuestos de Bienes Inmuebles)
f) Estar al día con las obligaciones patronales con la CCSS
g) Estar al día con las obligaciones FODESAF
h) Póliza de riesgos de trabajo emitida por una entidad aseguradora competente para la emisión de este tipo de contratos
i) Aportar original de Carta de Interés Social cuando el proyecto sea declarado como tal
j) Alineamiento emitido por autoridad competente, cuando ello resulte aplicable
k) Impuesto de Construcción, previo a la emisión de la Licencia de Construcción deberá cancelar el impuesto de Construcción y sus accesorios (multa e intereses).

Artículo 14.—**Plazo de resolución de la solicitud**. La resolución de estas solicitudes se deberá dar a más tardar en 10 días hábiles, previo cumplimiento de todos los requisitos supra citados.

Artículo 15.—**Facultad de inspeccionar las obras autorizadas**. La Municipalidad podrá realizar inspecciones y cualquier otra actuación que estime pertinente, para asegurar el adecuado cumplimiento de la licencia otorgada, tanto de manera oficiosa como por denuncia, e incluso de manera anterior a la tramitación de la solicitud de licencia.

CAPÍTULO VI

De las sanciones

Artículo 16.—**Incumplimiento**. Para todos los efectos, la inobservancia de lo dispuesto en este Reglamento se considera una infracción en los términos del Capítulo 21 de la Ley de Construcciones, por lo que la Municipalidad podrá disponer según corresponda, clausurar cautelar o definitivamente las obras; desocuparlas o destruirlas o demolerlas; ordenar la tramitación de la licencia de construcción por obras menores y hasta revocar la licencia otorgada.

Artículo 17.—**Clausura de obras menores**: Sin necesidad de someterse a las reglas del debido proceso, la Municipalidad podrá clausurar cautelarmente obras menores cuando:

a. Se determine por parte de la Municipalidad, que se observen obras adicionales no amparadas a la licencia otorgada, o que superan la cuantía en diez o más porciento de lo autorizado previamente en los términos del artículo 83 bis de la Ley de Construcciones y de este reglamento.
b. Se construya una obra diferente a la que se solicitó en la licencia respectiva.
c. La construcción de la obra, sea mayor a la autorizada hasta en un 10% del área original.
d. Se determine que las obras a edificar ponen en peligro la seguridad, integridad, la vida o el patrimonio de terceros, o generen algún tipo de molestias a estos.
e. Se incumpla con lo estipulado en el Plan Regulador vigente.
f. Por causa de emergencia nacional o cantonal o urgencia administrativa debidamente declaradas.
g. Cuando Así sea indicado a la Municipalidad por alguna de las Instituciones que velan por el ordenamiento jurídico en materia de construcción: INVU, MOPT, Ministerio de Salud, MINAE, A y A, la Comisión Nacional de Emergencias, ICAA o similar.
h. Se determine un nivel de complejidad en el sistema estructural, eléctrico o mecánico, que ponga en riesgo la seguridad de sus ocupantes.
i. Se levante una obra menor sin licencia municipal.

De la clausura se levantará un acta que será firmada por el inspector actuante, la que por su naturaleza no requiere ser notificada al afectado (solicitante y/o propietario), pudiendo contener o no su firma, y las observaciones que él estime pertinentes.

Artículo 18.—**Temporalidad de la clausura y deber de plantear procedimiento administrativo de revocación de la licencia autorizada**. Una vez practicada la clausura conforme a los supuestos del artículo anterior, deberá la Municipalidad instaurar el procedimiento administrativo de revocación de la licencia autorizada, en un plazo no mayor a un mes contado a partir de la fecha de la clausura. Dicho procedimiento se ajustará al Libro II de la Ley General de la Administración Pública y una vez notificado el acto de apertura, se levantará la clausura decretada salvo que razones de interés público debidamente fundamentadas en dicho acto, obliguen al mantenimiento de la clausura durante la tramitación del procedimiento.

En el supuesto del inciso i) del artículo anterior, la clausura se mantendrá hasta que el interesado tramite y obtenga la licencia regulada en este reglamento. De no cumplirse con ese deber, la Municipalidad iniciará el procedimiento ordinario de demolición, destrucción y/ o desocupación de las obras menores ilegales. Dicho procedimiento será también regido por el Libro II de la Ley General de la Administración Pública. Adicionalmente, en el caso de que las obras estén concluidas, previo al citado procedimiento, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 93 a 96 de la Ley de Construcciones.

Artículo 19.—**facultades de los inspectores municipales**. los inspectores municipales podrán notificar cualquier acto que se emita con motivo de las obras a las que se refiere este reglamento, Asimismo, deberán clausurar dichas obras cuando se presente alguno de los supuestos señalados en el artículo anterior, y en general, realizar cualquier actuación legitima a fin de evitar que se consoliden las infracciones a este reglamento y normativa conexa.

Artículo 20.—**Recursos**. Las resoluciones que rechacen las solicitudes de licencia de obras menores serán susceptibles de los recursos de revocatoria y/o de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 162 del Código Municipal, los cuales deberán ser interpuestos dentro de los cinco días hábiles contados a partir de su notificación y estar debidamente fundamentados,

Artículo 21.—**Derogatoria**. Este Reglamento deroga cualquier disposición reglamentaria anterior que se le oponga.

Artículo 22.—**Vigencia**. Rige a partir de su aprobación.”

Guisella Zúñiga Hernández, Secretaria del Concejo Municipal.—1 vez.—O.C. Nº OC7440.—Solicitud Nº 304922.—(IN2021596172).

MUNICIPALIDAD DE FLORES

Conforme el artículo 43 del Código Municipal y el Acuerdo en firme Nº 1461-21, el Concejo Municipal de Flores aprobó de manera definitiva el texto del siguiente reglamento:

REGLAMENTO INTERNO PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN DE FLORES

En ejercicio de las atribuciones que posee el Concejo Municipal del cantón de Flores conforme a los artículos 169, 170 y 175 de la Constitución Política, la Ley 9542 “Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal, y los artículos 1, 4, 21, 47 y del 61 al 69 del Código Municipal, se emite el Reglamento Interno para la Organización y Funcionamiento de la Policía Municipal del cantón de Flores.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1º—**Definición**. Es aquel cuerpo de seguridad y vigilancia profesional, encargado de velar por la seguridad de las personas y el orden público de forma integral (lugares públicos, edificios municipales, vías, entre otros), dentro de la jurisdicción territorial del Cantón de Flores, mediante la intervención preventiva, operativa e inmediata de su personal, cuyo rango de acción debe mantenerse en constante coordinación con las autoridades y entidades nacionales que regulan la materia.

Artículo 2º—**Objeto**. Este reglamento tiene como objeto regular la organización y funcionamiento de la Policía Municipal, además de las relaciones entre ésta, la ciudadanía y las demás instituciones del Estado, garantizando un ambiente de seguridad y control de todos aquellos espacios públicos de interés local.

Artículo 3º—**Financiamiento**. La Policía Municipal será financiada con recursos creados por las diferentes leyes existentes, con recursos propios que se generen de los demás servicios de seguridad y vigilancia ciudadana, donaciones y otros.

Artículo 4º—**Alcances**. Las disposiciones establecidas en este Reglamento son de acatamiento obligatorio para aquellos funcionarios municipales que se desempeñen como Policías Municipales y en general, para la ciudadanía, en materia de seguridad y orden público.

Artículo 5º—**Competencia**. La policía municipal tendrá competencia dentro del territorio del cantón de Flores, estará bajo el mando del respectivo Alcalde y funcionará como auxiliar de la Fuerza Pública y/o la Policía de Tránsito en casos excepcionales, con las mismas potestades y facultades establecidas para los cuerpos policiales antes citados, en cualquier parte del territorio nacional, siempre que exista marco regulatorio que así lo autorice.

Artículo 6º—**Cumplimiento**. La Policía Municipal deberá atender un plan de adquisiciones en total apego al presupuesto municipal, priorizando aquellas necesidades básicas para el cumplimiento oportuno de las funciones asignadas en este reglamento, como en general, el bloque de legalidad que regula el tema, velando a su vez, por el crecimiento y ampliación del servicio de manera paulatina y progresiva, quedando así autorizada, para adquirir y utilizar cualquier medio o instrumento tecnológico o especializado.

Artículo 7º—**Principios**. Toda actuación realizada por algún miembro de la Policía Municipal estará revestida por los siguientes principios:

a) Legalidad: su organización y funcionamiento únicamente se debe a lo solicitado por la figura del Alcalde, siempre en observancia del presente reglamento, leyes y protocolos anexos.
b) Confidencialidad: únicamente bajo órdenes de sus superiores, por orden judicial o por colaboración con el Ministerio Público, podrá revelarse información al público en general sobre las funciones realizadas en un caso de intervención; sin importar si éste es vigente o prescrito.
c) Probidad: Abstención de emitir criterios o acciones de índole sexual, política, religiosa ni de otra naturaleza que puedan afectar el sano desarrollo de sus funciones o la imagen de la Municipalidad de Flores, tanto fuera como dentro del horario laboral.
d) Inmediatez y Oficiosidad: al poseer un carácter preventivo, sus miembros deberán encontrarse prestos para intervenir en un evento que beneficie o bien, lesione potencialmente o actualmente, los intereses del Cantón. A su vez, tendrán la obligación de ejercer todas las acciones pertinentes para salvaguardar la vida humana y animal, que se encuentre en peligro.
e) Igualdad: Prohibición de trato preferencial de los superiores hacia algún o algunos miembros del cuerpo policial, o de los miembros del cuerpo policial, hacia los usuarios.
f) Objetividad e Imparcialidad: Su accionar se encuentra libre de dádivas u otros beneficios de terceros, así como de prejuicios étnicos, culturales, económicos, sexuales o religiosos, buscando únicamente la satisfacción que la ley le ha otorgado al interés común de la comunidad del cantón.
g) Competencia territorial: Los límites del cantón de Flores marcaran el rango de acción territorial del cuerpo policial, excepto en aquellos casos en que, por autorización expresa judicial o de la entidad pública respectivas autorice su ejercicio fuera de los límites de la jurisdicción administrativa de la Municipalidad de Flores.
h) Coordinación: En caso de ser requerida por alguna autoridad judicial, deberá observarse el deber de Coordinación con otras entidades públicas con el fin de atender el bien público perseguido pertinente.

Artículo 8º—**Convenios**. De conformidad con las regulaciones establecidas en el Código Municipal, la Municipalidad de Flores junto a las instituciones públicas, personas físicas, personas jurídicas y empresas privadas, podrá realizar convenios de cooperación con el fin de brindar mejoras a la seguridad local de cada cantón.

Artículo 9º—**Jornada**. Con fundamento en los artículos 58 de la Constitución Política y 143 del Código de Trabajo, la jornada de trabajo de los funcionarios destacados como policías municipales será de 72 horas semanales y 12 horas diarias, según el horario establecido por el superior. Sin demerito de lo anterior, en circunstancias especiales (tales como emergencias nacionales, elecciones, huelgas, u otros), estos quedan obligados y habilitados para trabajar por más de 12 horas.

CAPÍTULO II

De las atribuciones, funciones y deberes de la policía municipal

Artículo 10.—**Atribuciones y funciones**. Además de las atribuciones establecidas en el Código Municipal en el Capítulo IX, título III, y las señaladas en los manuales de puesto correspondientes, los funcionarios destacados en la Policía Municipal tendrán las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de la Constitución Política, leyes, reglamentos y políticas policiales respectivos.
b) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones jurídicas vigentes, así como acuerdos municipales, actos administrativos y demás acciones vinculantes de la gestión municipal.
c) Respaldar la gestión fiscalizadora de la Unidad Tributaria en lo que a los patentados municipales se refiere y aplicar todas las medidas y acciones derivadas de la misma.
d) Respaldar la gestión fiscalizadora de Dirección de Desarrollo Urbanístico, con respecto a las clausuras de edificaciones por incumplimiento de las leyes y reglamentos existentes.
e) Controlar las ventas estacionarias y ambulantes de acuerdo con la normativa vigente.
f) Auxiliar a la Policía de Control Fiscal, en el cumplimiento de las leyes fiscales, en cuanto al control y fiscalización tributaria, cuando así se requiera.
g) Garantizar la vigilancia y conservación de los parques, edificios, instalaciones y demás bienes que constituye el patrimonio municipal.
h) Coordinar con los cuerpos policiales legalmente existentes, en situaciones calificadas y extraordinarias a petición de éstos.
i) Solicitar colaboración de otros cuerpos policiales en situaciones calificadas, previa coordinación y autorización de sus superiores.
j) Realizar funciones de seguridad preventiva, de protección a los ciudadanos y actuación inmediata respecto de “Delitos In Fraganti”.
k) Desarrollar programas de seguridad preventiva, incentivando la participación comunal, por medio de las fuerzas vivas del cantón.
l) Colaborar con las instituciones y organizaciones sociales que realizan sus actividades en concordancia con la satisfacción de los intereses locales.
m) Colaborar con las distintas áreas de trabajo de la Municipalidad que así lo requieran en ejercicio de sus funciones.
n) Colaborar con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y la Comisión Municipal en los casos de catástrofe y en las calamidades públicas.
o) Colaborar con las autoridades judiciales y con los organismos de investigación y prevención del delito.
p) Colaborar en el mantenimiento de la seguridad y el orden en las actividades que realice la Municipalidad de Flores.
q) Notificar actos y demás resoluciones que emita la Municipalidad, cuando ello sea necesario.
r) Desempeñarse además como inspector de tránsito municipal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley Nº 9078.
s) Regular y normalizar el tránsito de vías nacionales y cantonales en coordinación con la Dirección General de Tránsito, dentro de la Jurisdicción del Cantón de Flores.
t) Educar y sensibilizar a los conductores con el fin de propiciar el desarrollo y fortalecimiento de una cultura vial cantonal, caracterizada por formas y estilos más seguros de conducción de vehículos automotores.
u) Confeccionar las boletas de infracciones contempladas en los artículos 96, 143, 144, 145, 146 y 147 de la Ley Nº 9078, así como participar en operativos especiales para el control de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y drogas, revisión documentos, licencias, placas, entre otros.
v) Controlar el nivel de contaminación que producen los vehículos automotores por el exceso de ruido permitido, además de realizar pruebas de aliento a los conductores mediante el uso de los instrumentos técnicos disponibles con apego a la normativa legal vigente.
w) Resguardar la escena de accidentes de tránsito que ocurren en las vías públicas y levantar la información pertinente, relacionada con: vehículos involucrados, señalamiento vial, huellas de arrastre y de frenado, obstáculos en las vías, condiciones climáticas del medio, entre otros.
x) Controlar el estacionamiento en zonas públicas en el cantón de Flores.
y) Procurar que el transporte remunerado de personas se efectúe bajo las condiciones técnicas y legales establecidas en la legislación de tránsito.
z) Elaborar boletas de citación y de decomiso, así como partes policiales a particulares que hacen uso indebido de los derechos de vía.
aa) Retirar los vehículos abandonados en las vías y trasladarlos a la delegación o depósito de vehículos correspondiente.
bb) Ubicar los rótulos o vallas publicitarias que invaden las áreas propias de los derechos de vía y coordinar lo pertinente, tanto a lo interno de la Institución, como con el MOPT.
cc) Acudir a los diferentes Tribunales Administrativos y/o Judiciales a rendir declaración sobre los diferentes sucesos acaecidos en la red vial circunscrita a la jurisdicción cantonal.
dd) Atender, orientar e informar al público que se presenta en las oficinas de la unidad de trabajo, a realizar diferentes trámites, debiendo mantener un control activo con anotaciones en el libro, para el respectivo control de entrada y salida de los diferentes usuarios del sistema.
ee) Las demás funciones que les asigne la ley y las autoridades superiores de la Municipalidad.

Artículo 11.—**Deberes**. Además de las regulaciones establecidas en el Código Municipal en el Capítulo IX, título III y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Flores, tendrá los siguientes deberes:

a) Mostrar solidaridad y apoyo a sus compañeros y compañeras, auxilio a personas habitantes del cantón de Flores y colaboración a otros cuerpos de policía que formalmente lo requieran y soliciten.
b) Guardar con discreción toda información que, por su naturaleza, deba ser considerada como confidencial.
c) En el ejercicio de sus funciones debe utilizar las armas, chalecos, esposas, placas, gases y uniformes adecuadamente, de conformidad con los fines del servicio.
d) Mostrar laboriosidad, desempeño y eficiencia en el ejercicio de sus funciones.

e) Denunciar todo acto de corrupción ante la instancia correspondiente, así como cualquier irregularidad en la que incurra cualquier persona colaboradora del Servicio de Seguridad y Vigilancia en la Comunidad.
f) Guardar el debido respeto a sus superiores, compañeros y compañeras al igual que a toda persona con la que establezca relación en el ejercicio de sus funciones.
g) Cumplir con las disposiciones y órdenes que atañen a sus deberes y obligaciones, las cuales serán emanadas por sus superiores.
h) Atender la jornada y los horarios establecidos por su jefatura.
i) Cumplir las disposiciones de la Alcaldía.
j) Mantener al día el Permiso de Portación de Armas y la licencia de conducir.
k) Cada oficial de la Policía Municipal tiene el deber y la obligación de someterse tanto a la prueba de dopaje como a la de alcoholemia, según solicitud de su Superior Jerárquico, siempre que sea en horas laborales.
l) Presentar ante la autoridad superior los implementos suministrados por la institución para la ejecución de sus labores.
m) Utilizar el uniforme policial completo y limpio.
n) Someterse a chequeos médicos anuales y de acondicionamiento físico.

Artículo 12.—**Prohibiciones**. Además de las regulaciones establecidas en el Código Municipal en el Capítulo IX, título III y el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Flores, los policías municipales tienen las siguientes prohibiciones:

a) Utilizar el celular durante la jornada laboral.
b) Tomar fotografías o videos de las actuaciones realizadas bajo su investidura policial.
c) Utilizar material fotográfico o videográfico u otro para fines distintos de los autorizados por la jefatura, o requeridos por aquella instancia pertinente.
d) Utilizar los vehículos asignados para fines distintos a los establecidos.

CAPÍTULO III

Organización

Artículo 13.—**Estructura jerárquica**. La Policía Municipal, dependerá de forma directa de la Alcaldía Municipal, la cual podrá organizarse internamente, de acuerdo con las necesidades institucionales. Una vez consolidado el servicio, y de así requerirse, la estructura jerárquica podría incluir, además de los policías municipales, la existencia de un coordinador del área y otros servicios municipales relacionados con la seguridad ciudadana.

CAPÍTULO III

Identificación

Artículo 14.—**Placa de identificación**. Sin excepción, todos los funcionarios destacados como Policías Municipales, deberán portar en un lugar visible su respectiva placa e insignia policial. Contaran también con un carné de identificación, con al menos, las siguientes características:

a) Fotografía en color.
b) Nombre y apellidos.
c) Número de cédula de identidad.
d) Número de código.
e) Cargo en el Servicio de Seguridad y Vigilancia Comunal.
f) Grupo sanguíneo.
g) Firma del funcionario, igual a la estampada en la cédula de identidad.
h) Firma del Alcalde y sello del Servicio de Seguridad y Vigilancia Comunal.

Artículo 15.—**Uso uniforme**. El uso del uniforme como medio de identificación, es obligatorio durante la prestación del servicio por parte de todos los Policías Municipales, excepto en casos especiales, debidamente autorizados por sus superiores. Queda prohibido el uso incompleto del mismo o la colocación descuidada de las prendas que lo conforman.

Artículo 16.—**Uso de prendas no autorizadas**. Sobre el uniforme solo podrán, portar la placa de identificación, la placa policial, la insignia de la Policía Municipal, los distintivos específicos, armamento y demás equipo autorizado por las autoridades superiores. Queda totalmente prohibido utilizar o vestir cualquier otra prenda o accesorio, no autorizado.

Artículo 17.—**Suministro de los uniformes**. Dicho uniforme será suministrado por la Administración en forma discrecional, atendiendo las necesidades de cada policía y en principio correspondería a un pantalón, una camiseta, una gorra, zapatos, chaleco de seguridad y suéter impermeable según los diseños y colores elegidos por la Alcaldía o por quien este designe, en conjunto con el Encargado de Recursos Humanos, cualquier otro que a criterio de la jefatura, sea indispensable para realizar las funciones delegadas.

Artículo 18.—**Uso del uniforme fuera de la jornada laboral**. Fuera de la jornada laboral, queda prohibido el uso del uniforme, junto con el chaleco de seguridad suministrado por la Institución y todos aquellos elementos que lo componen.

Artículo 19.—**Uso responsable del equipo proporcionado**. Los policías municipales deben asumir la responsabilidad del equipo, chaleco, arma, funda, radio, esposas, cargador, cinturón y demás accesorios. Durante el tiempo que permanezcan bajo su cuidado responderán por cualquier pérdida ocasionada por culpa grave o dolo.

Artículo 20.—**Entrega de uniformes y otros equipos**. En caso de despedido, renuncia o cualquier otra razón relacionada, que ponga fin al contrato de trabajo, resulta obligatorio para todo Policía Municipal, hacer entrega del mismo a su jefatura inmediata, para lo que corresponda, en el plazo de cinco días hábiles, posteriores a la notificación del acto que origino el rompimiento de la relación laboral.

CAPÍTULO IV

Del uso de los vehículos de la policía municipal

Artículo 21.—**Del uso de los vehículos**. Sin perjuicio de lo que se señala en este reglamento y en otras leyes, son obligaciones específicas de quienes manejan los vehículos de la Policía Municipal:

a) Mantener al día la licencia de conducir en la categoría(as) correspondientes, sin perjuicio de las sanciones aplicables.
b) Tratar con absoluto esmero y cuidado los vehículos de la Municipalidad, de modo que no sufran más daños y desperfectos de los que se produzcan por la depreciación y el desgaste normal del uso del vehículo, caso contrario, responderán por los daños ocasionados a los automóviles cuando sean causados por su culpa grave o dolo, sin perjuicio de las sanciones aplicables.
c) Impedir la conducción de los vehículos que les han sido encomendados, a personas extrañas a la Policía Municipal o que no estén debidamente autorizadas.
d) Revisar diariamente el vehículo y reportar inmediatamente ante la jefatura inmediata, los desperfectos que note y los ruidos que escuche que hagan presumir la existencia de un daño.

e) Limitar el recorrido del vehículo al estrictamente necesario para proporcionar el servicio requerido por la Policía Municipal.
f) No ocuparlo en actividades ajenas a su función en menesteres ajenos a este o personales.
g) Asumir la responsabilidad del equipo, llantas de repuesto, accesorios y herramientas del vehículo, durante el tiempo que permanezca bajo su cuidado; caso contrario responderá por cualquier pérdida ocasionada por culpa grave o dolo.
h) Realizar la limpieza diariamente de las unidades correspondientes con el fin de que cada una de ellas se encuentre en buenas condiciones de higiene.
i) Todas las personas conductoras de los vehículos de la Policía Municipal están en la obligación de utilizar el cinturón de seguridad, según lo estipula la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial vigente.
j) Respetar en todos sus extremos el Reglamento de Vehículos de la Municipalidad.
k) Respetar en todos sus extremos la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial vigente.
l) Reportar inmediatamente a su superior, cualquier infracción, vuelco o accidente de tránsito, entre otros, que sufra, suministrando información detallada y completa a saber: hora, lugar y circunstancias en las cuales ocurrió el incidente, el nombre de las personas lesionadas y atropelladas (si las hay), el nombre y cédula de los testigos (si los hay), las características del otro vehículo (si fuere el caso) así como suministrar cualquier otra información que sea relevante.

CAPÍTULO V

Selección, nombramientos y sanciones

Artículo 22.—**Requisitos de ingreso**. Para formar parte de la policía Municipal de Flores, deberá cumplirse con los requisitos exigidos por la Ley de Fortalecimiento a la Policía Municipal, el Código Municipal, y el Manual de puestos.

Artículo 23.—**Proceso de selección de personal**. Para la selección y nombramiento de las plazas de la Policía Municipal, se atenderá lo señalado en el Código Municipal, el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Municipalidad de Flores y en el Manual de Clasificación de Puestos.

Artículo 24.—**Sanciones**. Las normas establecidas en el Código Municipal, en el Reglamento Autónomo de Servicios, y la Ley General de Administración Pública, el Código de Trabajo y cualquier otra supletoria en la materia, con respecto al régimen sancionatorio, serán aplicable a la Policía Municipal, sin demerito de lo establecido en el presente reglamento.

Artículo 25.—**Incentivos**. Los funcionarios destacados como policías municipales tendrán derecho a los siguientes incentivos, según las capacidades de la Municipalidad:

1. Capacitación especializada policial; pasantías, trabajos de investigación técnico-policial y similares.
2. Enseñanza formal impartida por instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Pública y entidades de educación superior. Este derecho como el dispuesto en el inciso a), deberán sujetarse a lo establecido a las regulaciones que al respecto dicte la Municipalidad.
3. Igualmente tendrá derecho a un incentivo de carácter permanente denominado Riesgo Policial, el cual se regirá por los términos que establezca la Dirección General de Servicio Civil sobre el particular.

Artículo 26.—**Evaluación del desempeño**. Las normas establecidas en el Código Municipal, en el Reglamento Autónomo de Servicios, y la Ley General de Administración Pública, el Código de Trabajo y cualquier otra supletoria en la materia, con respecto a las evaluaciones del desempeño, serán aplicables a la Policía Municipal, sin demerito de lo establecido en el presente reglamento.

Rige a partir de su publicación.

Lic. Eder Ramírez Segura, Alcalde.—1 vez.—(IN2021596473).

Conforme el artículo 43 del Código Municipal y el Acuerdo en firme Nº1460-21, el Concejo Municipal de Flores aprobó de manera definitiva el texto del siguiente reglamento:

REGLAMENTO PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ACTUALIZACION AL PLAN REGULADOR DEL CANTÓN DE FLORES

Considerando:

I.—Que los derechos humanos de libertad de opinión y acceso a la información pública están contemplados en los artículos 27, 28 y 29 de la Constitución Política.

II.—Que el numeral 169 de la Constitución Política, establece como administradoras de los intereses y servicios cantonales, a las municipalidades.

III.—Que la Ley General de la Administración Pública en el artículo 4 establece que los entes públicos deben adecuarse a todo cambio del régimen legal o necesidad social con el fin de brindar una eficiencia, continuidad y adaptabilidad de los servicios que brinden.

IV.—Que el Código Municipal mediante el artículo 5, establece que los gobiernos locales deberán fomentar la participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno local.

V.—Que la Ley de Planificación Urbana en el artículo 17 exige la realización de una audiencia pública previa a la aprobación de un Plan Regulador.

VI.—Que el Instituto de Vivienda y Urbanismo, a la luz de distintas consultas de los gobiernos locales, sobre la posibilidad de realizar virtualmente las audiencias contempladas en el numeral 17 inciso 1) de la Ley de Planificación Urbana, emitió las directrices PE-AL-236-2020 y PE-AL-278-2020, las cuales establecen la necesidad de que cada gobierno local confeccione su propio reglamento al respecto.

VII.—Que el Ministerio de Salud durante el 2020 a propósito de la pandemia del COVID-19, emitió la directriz: “LS-SI-020. Lineamientos para la realización de audiencias públicas en diferentes instituciones del Estado (ARESEP, CTP, SUTEL, SUGEF) debido a la alerta sanitaria por COVID-19”, en la cual estableció una serie de instrucciones para evitar la propagación del COVID-19 en audiencias de concentración masiva. **Por tanto,**

Con vista al artículo 4 incisos a) y g) del Código Municipal, el gobierno local de Flores procede a emitir la siguiente reglamentación para la audiencia pública de actualización al Plan Regulador del Cantón de Flores:

CAPÍTULO I

Aspectos Generales

Artículo 1º—**Objeto**. La presente reglamentación tiene como fin único, regular el procedimiento para la realización de la audiencia pública contenida en el artículo 17 inciso 1) de la Ley de Planificación Urbana, para poner en conocimiento a la población del cantón de Flores, el proyecto de actualización del Plan Regulador y Zonificación.

Artículo 2º—**Principios**. La audiencia pública se basará en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia publicidad, accesibilidad, inclusión y participación ciudadana.

Artículo 3.—**Definiciones**. Se definen los siguientes términos para la aplicación del presente reglamento:

a) Coronavirus (CoV): son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV). El coronavirus nuevo es un virus que no había sido identificado previamente en humanos.
b) COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se transmite entre seres humanos por medio de boca, nariz, ojos, saliva, estornudos y tos.
c) Pandemia: Enfermedad epidémica que se propaga durante algún tiempo por varios países, acometiendo simultáneamente a gran número de personas.
d) Plan Regulador: de conformidad con la ley de planificación urbana, es el instrumento de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades comunales, y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.

Artículo 4º—**Participación ciudadana**. En aras de garantizar la participación ciudadana, el Concejo Municipal dispondrá la modalidad bajo la cual se expondrá el proyecto de actualización del plan regulador del cantón del Flores, misma que podrá ser presencial, virtual o mixta, en aras de minorizar los efectos de la situación sanitaria que vivimos como consecuencia de la pandemia, y la brecha tecnológica generacional.

Artículo 5º—**Modalidad de la audiencia pública**. La Municipalidad de Flores de conformidad con el artículo 37 BIS del Código Municipal queda facultada para realizar audiencias públicas bajo la modalidad presencial, virtual o mixta, según las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional de Emergencias, Ministerio de Salud y cualquier otra institución del Estado que emita lineamientos en materia sanitaria, así también, en aquellos casos de estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, en aras de garantizar la participación ciudadana y la transparencia institucional.

Artículo 6º—**Medios de consulta previos a la Audiencia**. Con el fin de atender cualquier consulta acerca del acceso a la participación de las audiencias públicas, se pone a disposición de los interesados el número telefónico de la Plataforma de Servicios, 2265 7109, extensión 119, y el correo electrónico audienciapublica@flores.go.cr.

CAPÍTULO II
De la Modalidad y Convocatoria de la Audiencia Pública para la Actualización del Plan Regulador de Flores

Artículo 7º—**Convocatoria a la audiencia**. La Municipalidad de Flores, acorde con lo estipulado en el numeral 17 de la actual Ley de Planificación Urbana, y los artículos 36 y 47 del Código Municipal, convocará a sesión Extraordinaria, para llevar a cabo la audiencia pública, cuyo fin es dar a conocer el proyecto de actualización del Plan Regulador del Cantón de Flores, así como para recibir observaciones verbales o escritas, debiéndose respetar todas las formalidades de este tipo de sesiones.

La convocatoria deberá realizarse con al menos un (1) mes de anticipación a la fecha pactada, siendo requisito legal, su publicación en el Diario Oficial *La Gaceta* y otros medios de divulgación (pizarra informativa de la municipalidad, entrega de volantes en trámites realizados ante la plataforma de servicios, página web y redes sociales).

En dicha convocatoria, deberá incluirse la modalidad, fecha, hora, lugar en que se realizará la audiencia pública, plataforma digital mediante la cual se transmitirá y ubicación del enlace para acceso de forma virtual de la sesión además de toda la información relacionada con el proyecto que se somete a consulta, y cualquier otro que se considere pertinente.

Para ello, la Alcaldía de Flores, remitirá oficio junto con toda la información pertinente al Concejo Municipal, proponiendo la modalidad, fecha, hora y lugar, y el órgano político en su siguiente sesión ordinaria, decidirá lo que corresponda.

Si la Alcaldía propusiere la modalidad mixta o virtual, deberá adjuntar criterio técnico del Proceso de Tecnologías de la Información, en el que brinde certeza que se cuenta con los recursos digitales para garantizar el acceso público a la misma, y deberá justificar técnica y jurídicamente las posibilidades y necesidades, físicas, tecnológicas y de cualquier otra índole que estime pertinente que obligan a la Municipalidad, a llevar a cabo la audiencia pública del artículo 17 inciso 1) de la Ley de Planificación Urbana, de forma virtual, presencial o mixta.

Artículo 8º—**De la modalidad presencial**. De optarse por esta modalidad, la Municipalidad de Flores velará por seleccionar el espacio físico más adecuado para llevar a cabo la audiencia pública, en cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el Estado vigentes a la fecha de realización de la misma.

Artículo 9º—**Inscripción**. Quienes deseen participar de forma presencial a la audiencia, deberán enviar un correo a la cuenta electrónica audienciapublica@flores.go.cr, expresando su deseo de asistir, señalando además lo siguiente:

a) Nombre completo.
b) Cédula de identidad.
c) Lugar de residencia dentro del cantón de Flores.
d) Medio para recibir notificaciones sea correo electrónico o número telefónico.

Desde la cuenta citada se enviará un correo electrónico con indicación del número de asiento asignado, o en su defecto, se señalará que el aforo permitido ha llegado al máximo permitido, y en caso de que la audiencia sea mixta, se le invitará a participar de la misma de forma virtual, facilitando el acceso a la actividad. Aquellas personas que deseen participar de forma presencial y no tengan conocimiento o acceso a los medios electrónicos establecidos podrán presentarse a la plataforma de servicios de la Municipalidad para solicitar colaboración para la debida inscripción siguiendo el procedimiento antes indicado; la forma en que se brinde la colaboración indicada quedará a cargo y coordinación de la Alcaldía Municipal.

La solicitud de acceso a la actividad de forma presencial mediante correo electrónico estará habilitada hasta tres días antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia, posterior a esa fecha, únicamente se recibirán solicitudes de asistencia de forma personal en la plataforma de servicio de la

Municipalidad, según la disponibilidad del aforo permitido por las regulaciones en materia de resguardo sanitario. En caso de que a la fecha señalado no se cuente con más espacio, por motivos del aforo del espacio físico seleccionado para llevar a cabo la audiencia, se informará por medio de las redes sociales de la Municipalidad y se invitará a asistir de forma virtual.

El día de la actividad, no se recibirán solicitudes de asistencia; en caso de que las instalaciones permitan el ingreso de personas por no haberse llegado al aforo permitido, se podrá recibir asistentes sin inscripción, debiendo realizar la misma en la entrada, hasta completar la cantidad permitida, según el aforo vigente. Posterior a esto, se cerrarán las puertas y no se permitirá el ingreso de personas, ni la estancia de estas por fuera de las instalaciones.

Artículo 10.—**Acceso al evento**. Las puertas del establecimiento acordado para la realización de la audiencia pública, se abrirán con una hora de anterioridad, quien se haya registrado, deberá mostrar a la entrada su identificación para verificar su número de inscripción y guiarle hacia su asiento.

Para ingresar al establecimiento, deberá cumplirse con las normas sanitarias exigidas por el Estado, será obligatorio el lavado y desinfección de las manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento, el protocolo de estornudo y tos y cualquier otro vigente a la fecha.

Queda absolutamente prohibido el ingreso de personas con síntomas propios de la enfermedad causada por el virus SAR COV-19, o cualquier otro decretado como epidemia o pandemia, por lo que, en caso de verificarse los síntomas, no se permitirá el ingreso.

No se permitirá el ingreso de menores de edad.

Artículo 11.—**De la modalidad virtual**. La Municipalidad de Flores podrá optar por realizar la audiencia pública del proyecto de actualización al Plan Regulador de Flores, de forma virtual, para lo cual deberá garantizar que cuenta con los medios electrónicos necesarios.

Artículo 12.—**Certificación de los medios tecnológicos**. El Departamento de Tecnologías de la Información emitirá informe técnico en el cual se indicará que la Municipalidad de Flores cuenta con los medios tecnológicos para llevar a cabo la audiencia pública bajo la modalidad virtual.

Artículo 13.—**De la plataforma virtual para la transmisión de la audiencia pública**. La audiencia se transmitirá de forma directa mediante la plataforma ZOOM, el Facebook Live y YouTube. No obstante, el medio y canal de comunicación oficial, será la plataforma ZOOM, ya que mediante esta se creará la grabación de la audiencia, tanto del audio como del video, y junto al registro de asistencia, las intervenciones directas de los participantes, se resguardarán como parte del expediente que respalda la realización de la audiencia.

Artículo 14.—**Registro de ingreso a la audiencia pública de forma virtual**. Las personas interesadas en participar de la audiencia bajo la modalidad virtual deberán enviar un correo a la cuenta electrónica audienciapublica@flores.go.cr, expresando su deseo de asistir, señalando además lo siguiente:

e) Nombre completo
f) Cédula de identidad
g) Lugar de residencia dentro del Cantón de Flores
h) Medio para recibir notificaciones sea correo electrónico o número telefónico

Desde la cuenta citada se enviará un correo electrónico, remitiendo el enlace, mediante el cual podrán acceder a la reunión, hasta llegar a un máximo de 100 ingresos.

La solicitud de acceso a la actividad de forma virtual mediante correo electrónico estará habilitada hasta un día antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia, posterior a esa fecha, no se atenderán solicitudes, por cuanto se deberá atender los requerimientos propios de la realización de la audiencia.

Artículo 15.—**Participación dentro de la audiencia virtual**. Quienes participen de forma virtual en la audiencia pública y deseen realizar preguntas, dudas o comentarios de manera escrita, únicamente podrán hacerlo en el chat de la reunión, y en su intervención, deberán indicar de forma expresa del nombre completo, número de identificación y correo electrónico.

Aquellas preguntas, dudas o comentarios realizadas de forma escrita, en alguna de las otras redes sociales no establecidas como medios oficiales de transmisión de la audiencia, se atenderán de forma posterior a la audiencia, en la etapa de análisis que debe realizar el equipo consultor, a presentar ante el Concejo Municipal. Por ningún motivo se darán respuestas por estos medios.

La Grabación de la audiencia será colgada en la página web oficial de la Municipalidad de Flores, en un plazo no mayor a 3 días hábiles, posteriores a la realización de la misma.

Artículo 16.—**Uso de la cámara y el micrófono durante la audiencia**. Por razones de orden, UNICAMENTE se permitirá la utilización de la cámara y micrófono, a quienes participen en la audiencia, hasta el espacio final de la audiencia, esto para facilitar la exposición que se debe de realizar con respecto al proyecto de actualización del Plan Regulador de Flores.

Artículo 17.—**Audiencia escrita**. Si por razones de tiempo, no se alcanzara evacuar todas las dudas y observaciones durante el espacio habilitado para llevar cabo la audiencia, se procederá a informar de la situación a los participantes, y se habilitará el correo electrónico audienciapublica@flores.go.cr para ese fin generándose la siguiente respuesta automática:

"Municipalidad de Flores.

Estimado usuario:

Se ha recibido exitosamente su correo electrónico. El mismo será remitido a las dependencias municipales pertinentes para su análisis, una vez realizada la audiencia sobre el plan regulador.

Las consultas deberán serán atendidas por el equipo técnico junto con el informe final de la audiencia, con indicación expresa y fundamentada, de cuales temas incluye procedente incorporar y cuales desestimar."

Artículo 18.—**De la modalidad mixta**. La Municipalidad de Flores podrá optar por realizar la audiencia pública del proyecto de reforma al Plan Regulador de Flores, de forma mixta, sea presencial y virtual, para lo cual deberá atenderse lo aquí regulado para cada uno de los escenarios.

CAPÍTULO III
De la Audiencia Pública

Artículo 19.—**Desarrollo de la Audiencia**. Sin importar la modalidad escogida para la realización de la audiencia pública, en el desarrollo de la misma se deberá cumplir como mínimo lo siguiente:

a) Por tratarse de una sesión del Concejo Municipal, la audiencia pública iniciará dentro de los 15 minutos siguientes a la hora pactada.

b) La audiencia se mantendrá por un máximo de dos horas (2), acorde con lo indicado en el lineamiento LS-SI-020 del Ministerio de Salud, o en su defecto, aquel que se encuentre vigente a la fecha de realización de la misma.
c) La Presidencia del Concejo Municipal, abrirá la sesión extraordinaria, expondrá las reglas de cómo se llevará a cabo la actividad, indicando las etapas que la componen y el momento en el cual se abrirá el periodo de preguntas, posteriormente dará la palabra al equipo consultor.
d) Al tratarse de una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, se deberán atender todas las formalidades de una sesión de este tipo, de conformidad con el Código Municipal y el Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal.
e) El equipo consultor expondrá el proyecto de actualización del plan regulador del cantón de Flores, y para ello deberá compartir la exposición a realizar, en la pantalla de su computadora, y esta a su vez será proyectada para que los participantes puedan observarla.
f) Posterior a dicha exposición, se abrirá un espacio para preguntas, dudas, o comentarios. El equipo consultor indicará el lapso restante para la finalización de la audiencia de conformidad con el tiempo habilitado y otorgará un plazo igual, para la atención de las consultas planteadas de forma presencial y de forma virtual. Posterior a este espacio, se brindará también, un espacio de consulta, únicamente al Órgano Colegiado.
g) El equipo consultor evacuará aquellos temas relacionados de forma directa con la exposición del proyecto que permitan una mejor comprensión del mismo. Aquellas consultas relacionadas con aspectos meramente técnicos, serán atendidos junto con el informe final.
h) Para la evacuación de las preguntas, dudas, o comentarios planteados de forma presencial, respetará el orden de los asientos asignados, y para aquellas planteadas de forma virtual, se atenderá el orden en que estas fueron planteadas por escrito en el chat debidamente habilitado al efecto.
i) En caso de imposibilidad de atención de las consultas planteadas, en cualquiera de las modalidades empleadas, ya sea por cuestiones de tiempo o complejidad técnica, o bien, que los participantes deseen ampliar sus observaciones, se les advertirá, de previo a finalizar la audiencia, que contarán con un plazo máximo de 3 días hábiles, para remitirlas al correo electrónico audienciapublica@flores.go.cr o de manera física presentándolas en plataforma de servicios de la Municipalidad, y que estas serán atendidas con el informe final del proyecto de reforma en los términos expuestos en este reglamento.
j) Quienes deseen participar en el planteamiento de preguntas, dudas, o comentarios, deberán indicar de previo, su nombre completo, documento de identidad y correo electrónico para recibir notificaciones.
k) La realización de la audiencia quedará respaldada en el acta de la sesión extraordinaria que se realice de conformidad con el Código Municipal y el Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal.
l) Dentro del acta, se deberán consignar sucintamente, las observaciones o consultas que los participantes realicen con su respectivo nombre completo y número de cédula de identidad o residencia.

Artículo 20.—**Ampliación de observaciones**. Aquellas personas que desarrollaron sus dudas, preguntas o comentarios el día de la realización de la audiencia pública, podrán ampliar sus planteamientos hasta tres días posteriores a la realización de la misma, al correo electrónico audienciapublica@flores.go.cr o mediante documento físico presentándolas en la plataforma de servicios de la municipalidad.

Artículo 21.—**Informe al Concejo Municipal**. Finalizado el plazo para ampliar observaciones luego de celebrar la audiencia, deberá el equipo consultor, generar los criterios respectivos recomendando o desestimando lo manifestado por los participantes en la audiencia. Para ello, tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles, luego de los cual, deberán ser remitidos a la Alcaldía de Flores, a efecto de que se ponga en conocimiento del Órgano Colegiado para su aprobación. En caso de requerirse un plazo mayor al indicado, el equipo consultor deberá por escrito, indicando las razones y previo a que el plazo se termine, solicitar al concejo municipal la ampliación del mismo; el concejo municipal deberá resolver dicha solicitud mediante acuerdo indicando el plazo otorgado.

Artículo 22.—**Sometimiento a estudio por parte del Concejo Municipal**. Recibido el informe final del proyecto de actualización del Plan Regulador del Cantón de Flores, el Concejo Municipal someterá aprobación el mismo, a efecto de continuar con el trámite pertinente.

CAPITULO IV

De la Utilización de este Reglamento para otros Tipos de Audiencias Públicas

Artículo 23.—**Autorización de uso del presente reglamento para otro tipo de audiencias públicas**. Las reglas establecidas en este reglamento, podrán ser utilizadas, previo acuerdo del Concejo Municipal, para llevar a cabo otro tipo de audiencias públicas como mecanismo garantista de la participación ciudadana.

Artículo 24.—**Vigencia**. Rige a partir de su publicación definitiva en *La Gaceta*.

Lic. Eder Ramírez Segura, Alcalde.—1 vez.—(IN2021596482).

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

Considerando:

1. Que los espacios públicos pueden y deben fortalecer el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el deber del Estado de garantizar, defender y preservar dicho derecho considerado en el artículo 50 de la Constitución Política.
2. Que es imperativo que la Municipalidad de Garabito brinde espacios públicos de alta calidad a su comunidad, necesarios para la mejora de la salud individual y colectiva, así como la conexión y resguardo de biodiversidad, incrementando el valor a las propiedades aledañas y la economía al cantón.
3. Que, en el cumplimiento de la prestación de servicios y competencias dadas a los Gobiernos Locales, las cuales están expresadas en la Constitución Política artículos 169 y 170 y el Código Municipal (Ley Nº 7794) artículos 83 la Municipalidad se encuentra en el deber de realizar la prestación de servicios municipales y su cobro.